

1500413-13.2022.8.26.0601

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

Comarca: Socorro

Foro: Foro de Socorro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... isto. Ele falou que trabalhava para o tráfico e disse que sabia os nossos horários de saída e de chegada. Ele ameaçou a minha mãe. A vida inteira ele discute. Ele acha que temos que dar dinheiro para ele. Ele acha que sou obrigada a dar dinheiro para ele usar droga e para fazer as coisas. A vida inteira foi isto. Herança ocorreu já muitos anos. Eu saí de casa com 16 anos. Eu nem sei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Socorro

Foro de Socorro

1ª Vara

Praça Nove de Julho, 222, Socorro - SP - cep 13960-000

1500413-13.2022.8.26.0601 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500413-13.2022.8.26.0601

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON GIUSEPPIN

Prioridade Idoso

Denúncia a fls. 86/87

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

JEFERSON GIUSEPPIN, já qualificado nos autos, foi denunciado perante este Juízo como incurso nas penas do art. 147, "caput", combinado com o art. 61, II, letras "e", "f" e "h", ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal e nos termos da Lei nº 11.340/06, e art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, em concurso material de infrações (art. 69 do Código Penal).

Dados do processo: audiência de custódia a fls. 66/67. Denúncia a fls. 86/87. Data dos fatos: 04.08.2022. Recebimento da denúncia a fls. 89 (24.08.2022). Citação a fls. 96. Convênio a fls. 65. JG A a fls. 89. Resposta à acusação a fls. 97/101. Audiência: 30.11.2022 - 16:00h. As partes debateram a causa em audiência.

É o relatório, fundamento e decido.
O pedido é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se perfeitamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), termo de representação (fls. 15), auto de exibição e apreensão do entorpecente e da quantia de R\$ 35,00 em notas diversas (fls. 30/31), auto de constatação da substância e laudo químico toxicológico de 1,3g de cocaína (fls. 32/33 e 138), auto de exame de corpo de delito negativo realizado no réu (fls. 34), foto da droga (fls. 49), bem como ficou

comprovada com base nas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo.

A autoria do delito também ficou comprovada, uma vez que a prova oral corroborou os fatos conforme descritos na denúncia.

A vítima Regina Conceição Giuseppin relatou que: sou mãe de Jeferson. Tenho 62 anos. Eu estava na casa da Carla e neste dia, eu levantei mais cedo e queria ver o Jeferson e é difícil. Eu ouvi um fuá e fui ver, eu o vi. Fui lá para abraçar e conversar. Ele falou: a sra aqui. Ele falou para não chamar ele de filho. Ele não queria me ver. Ele ficou agressivo e veio para cima de mim. Ele falou que tínhamos acabado com a minha vida. Eu chamei a Carla que ele queria ver. Ele falou roubaram de mim, que éramos ladrões. Que vão acabar com a vida de vocês e de Cleiton. Eu vou dar desgosto e trabalho. Ele veio para cima de mim e a minha filha entrou na frente. Ele veio com a mão. Ele falou que ia matar o Cleiton e a pessoa que ele mais amava. Eu falei para ele parar de fazer isto e não queria que eu o chamasse de filho. Ele queria que eu falasse o que eu tinha feito. Ele falou que ia matar todo mundo e que a cadeia era sua casa. Ele não queria que eu o chamasse de filho. Eu falei que o meu filho era o Jeferson quando não tinha coisa no corpo. Falou que ia acabar com todo mundo. Jeferson morava na casa dele, mas estava na casa da Carla. Eu fiquei sabendo depois que ele tinha pedido dinheiro para Carla, mas ela falou que não tinha. Ele foi lá para pedir dinheiro para ela. Ele sempre vai pedir dinheiro para comprar as porcarias dele. A Carla não deve nada. Ele sempre fala que esta devendo para todo mundo. Só eu que ele não fala. Ele sempre fala que os irmãos estão devendo para ele. Ele só fala quando está na droga. Ele fala que roubaram dele, mas não sei o que. Ele fica drogado e fala isto. Ele estava drogado no dia. Acho que tinha bebido também. Sem droga, ele não faz isto. Ele é meigo e atencioso. É outra pessoa. Do lado em que ele mora, é difícil. Acho que ele tem cabeça meio fraca e fumando e bebendo e com outros falando na cabeça.

A ofendida Carla Giuseppin narrou que: sou irmã de Jeferson. Ele vai em casa e fez um escândalo, falando que ia acabar com a minha família e a família do meu irmão. Ele falou que só iria parar quando ele morresse. Ele falou que ia acabar com a vida minha e do meu irmão, que é minha sobrinha. Falou que ia tirar tudo aos poucos do que nós amamos. Ele só não agrediu a minha mãe, pois eu segurei ele. Não é a primeira vez que ele faz isto. Ele falou que trabalhava para o tráfico e disse que sabia os nossos horários de saída e de chegada. Ele ameaçou a minha mãe. A vida inteira ele discute. Ele acha que temos que dar dinheiro para ele. Ele acha que sou obrigada a dar dinheiro para ele usar droga e para fazer as coisas. A vida inteira foi isto. Herança ocorreu já muitos anos. Eu saí de casa com 16 anos. Eu nem sei que rolo tem. Ele acha que deve algo. Ele acha que tem direito à casa da minha mãe. Ele não estava tão drogado. Normal, ele não estava. Eu não senti cheiro de bebida. Ele tem a padaria e toda vez que eu ia comprar, ele me tratava estúpido. Ele era seco. Eu não sei se ele é capaz de fazer algo são. Ele não estava tão drogado.

A testemunha Allan Silveira Craveiro afirmou que: o César recebeu ligação da Carla relatando que ele tinha passado a noite na rua e foi na casa da mãe agressivo e drogado e ameaçou que ia encomendar a morte delas com PCC. Fomos lá e localizamos a 4 quarteirões o réu. Abordamos ele e no bolso, ele tinha 2 porções de cocaína e quantia em dinheiro. Reconheço o réu aqui presente e já o conhecia anteriormente por fato envolvendo violência doméstica. Ele confessou que tinha passado a noite acordado e tinha odor de bebida.

O réu JEFERSON GIUSEPPIN, em juízo, confessou parcialmente os fatos descritos na denúncia, afirmando que: Tenho 37 anos. Sou casado. Tenho 2 filhos (10 e 16 anos). Estudei até 2o ano. Trabalhava com padaria. Ganhava R\$ 2000,00 por mês. Já fui processado antes. Não ameacei. Fui cobrar dinheiro com a minha irmã e pedi para chamar o meu irmão. Ela me chamou de trouxa. Eu me alterei. Eu não ameacei a minha mãe. Ela mora longe. Tivemos discussão familiar. Eu comprei as porções de droga. Não tenho nada contra a minha mãe. Ela não tem boca para nada. Nunca fiz nada. A

minha irmã está devendo dinheiro para mim. Eu me alterei e falei as coisas para ela. Eu não tinha usado droga e nem tinha bebido. Foi depois. Eu peguei de tanta discussão dela falar que eu era trouxa. Não foi dinheiro de tráfico. Trabalho desde os 12 anos de idade. É direito meu. Eu me alterei. A minha empresa está parada. A minha mulher não faz. Está indo de mal a pior. Eu tenho duas crianças na minha casa. A minha filha vai fazer cirurgia.

Encerrada a instrução criminal, as provas coligidas são suficientes à prolação de um decreto condenatório, apesar da negativa do réu.

Perfeitamente comprovados os delitos, uma vez que as vítimas narraram que o réu foi até a casa da genitora, iniciou uma discussão e afirmou as duas que iria matá-las, razão pela qual a ofendida chamou pela polícia.

Anoto que a testemunha confirmou o que foi afirmado pelas vítimas, bem como relatou que o réu foi encontrado próximo à casa da irmã com 2 porções de cocaína.

De rigor, portanto, a condenação do réu pela prática dos crimes de ameaça com preavalecimento das relações domésticas e familiares contra a mulher e por trazer consigo pequena quantidade de entorpecente para uso pessoal.

Passo à aplicação da pena.

1. Art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Considerando que o art. 27 da Lei de drogas, fixo a pena de advertência.

2. Art. 147, "caput", combinado com o art. 61, II, letras "e", "f" e "h", do Código Penal - vítima Regina

Primeira fase: o réu tem maus antecedentes (fls. 52 processo n 0001262-64.2018.8.26.0601 e 1500125-77.2019.8.26.0631; fls. 53 processo n 0002904-58.2008.8.26.0601 e fls. 54 processo n 1500426-46.2021.8.26.0601) . Assim, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 11 (onze) dias de detenção.

Segunda fase: aplico as agravantes do art. 61, II, letras "e" (ascendente), "f" (preavalecimento das relações domésticas) e "h" (vítima maior de 60 anos), do Código Penal e da reincidência (fls. 52 processo n 0000662-48.2016.8.26.0601). Com isto, fixo a pena provisória em 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção.

Terceira fase: não existem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, torno definitiva a pena de 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção.

Multa: deixo de fixar esta pena por entender que ela não é suficiente para a punição e prevenção penal.

3. Art. 147, "caput", combinado com o art. 61, II, letra "f", do Código Penal - vítima Carla

Primeira fase: o réu tem maus antecedentes (fls. 52 processo n 0001262-64.2018.8.26.0601 e 1500125-77.2019.8.26.0631; fls. 53 processo n 0002904-58.2008.8.26.0601 e fls. 54 processo n 1500426-46.2021.8.26.0601) . Assim, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 11 (onze) dias de detenção.

Segunda fase: aplico as agravantes do art. 61, II, letra "f" (preavalecimento das relações domésticas) e da reincidência (fls. 52 processo n 0000662-48.2016.8.26.0601). Com isto, fixo a pena provisória em 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção

Terceira fase: não existem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, torno definitiva a pena de 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.

Multa: deixo de fixar esta pena por entender que ela não é suficiente para a punição e prevenção penal.

Concurso de crimes: Considerando que os delitos foram praticados contra as vítimas Carla e Regina mediante uma ação, de forma que reconheço o concurso formal de crimes, aplicando o art. 70 do CP, razão pela qual aplico à pena do delito mais

grave (crime contra a genitora) a fração de 1/6, obtendo o resultado de 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Regime inicial de cumprimento de pena: fixo o regime semiaberto de cumprimento de pena diante das condenações anteriores. Deixo de aplicar a detração levando em consideração o período de prisão provisória para a fixação do regime inicial de pena, pois o Juízo da Execução está melhor instrumentalizado para aferir a concessão da progressão, sendo que não é possível aferir o requisito subjetivo do comportamento carcerário do acusado nesta fase processual.

Substituição da PPL por PRD: deixo de determinar a substituição da pena privativa de liberdade em razão das condenações anteriores.

Prisão cautelar: diante da cognição exauriente, bem como diante das condenações anteriores do acusado, é o caso de manter a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido com o fim de condenar JEFERSON GIUSEPPIN à pena de 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção a serem cumpridos em regime semiaberto e advertência, já informada em audiência, por infração aos arts. 147, "caput", combinado com o art. 61, II, letras "e", "f" e "h", do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal e nos termos da Lei nº 11.340/06, e art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, em concurso material de infrações (art. 69 do Código Penal).

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, condeno o acusado no pagamento das custas e despesas processuais, observando-se, todavia, a gratuidade de justiça concedida a fls. 89. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão para fins do Convênio da Defensoria/OAB ao(à) procurador(a) nomeado(a) - fls. 65.

Nos termos do COMUNICADO CG Nº 2225/2018 (Processo nº 2014/176696), com o encerramento do processo criminal, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova, bem como determino a devolução da quantia apreendida em favor do réu, caso ainda não tenha sido devolvida (fls. 30/31). Servirá a presente, por cópia, como OFÍCIO. Encaminhe para a autoridade de polícia judiciária.

Oportunamente, arquivem-se os presentes autos, anotando-se a sua baixa no SAJ. Com as cautelas de praxe. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Socorro, 30 de novembro de 2022.

FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA
Juíza de Direito
(Assinatura Digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.